



PUTUSAN

Nomor 368 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKIRNO bin MUSIRAN;**
Tempat Lahir : Ratna Chaton;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/18 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, RT 004, RW 002, Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 24 Juni 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO bin MUSIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia", sesuai dalam dakwaan Kesatu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKIRNO bin MUSIRAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotokopi 4 (empat) lembar Persyaratan Pembuatan Paspor atas nama Nur Rahmat;
 - Fotokopi 11 (sebelas) lembar Persyaratan Pembuatan Paspor atas nama Barno;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 17 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO bin MUSIRAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKIRNO bin MUSIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi 4 (empat) lembar Persyaratan Pembuatan Paspor atas nama Nur Rahmat;
 - Fotokopi 11 (sebelas) lembar Persyaratan Pembuatan Paspor atas nama Barno;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 279/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 4 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 17 Juli 2025 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO bin MUSIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi 4 (empat) lembar Persyaratan Pembuatan Paspor atas nama Nur Rahmat;
 - Fotokopi 11 (sebelas) lembar Persyaratan Pembuatan Paspor atas nama Barno;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Akta Pid.Kasasi/2025/PN.Tjk *juncto* Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Surat Tercatat pada tanggal 8 September 2025 yang diterima tanggal 11 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Kedua karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, dengan demikian

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum mohon agar diputus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah memberangkatkan Saksi Nur Rahmat ke Negara Malaysia yaitu awalnya sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Nur Rahmat datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong dicarikan pekerjaan ke Luar Negeri tapi Saksi Nur Rahmat tidak memiliki uang, lalu Terdakwa berkata jika Terdakwa akan memberi modal terlebih dahulu, tapi nanti jika sudah bekerja agar dipulangkan uang Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan jika nanti di sana Saksi Nur Rahmat akan bekerja di tempat besi rongsokan dengan gaji 40 (empat puluh) ringgit atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang disepakati oleh Saksi Nur Rahmat;
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi Nur Rahmat datang kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi, setelah 1 (satu) minggu kemudian paspor tersebut sudah jadi, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang untuk proses pemberangkatan kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian Saksi Nur Rahmat datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Nur Rahmat ke Bandara Raden Intan Bandar Lampung dengan dibelikan tiket oleh Terdakwa, lalu Saksi Nur

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat terbang menuju Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau;

- Bahwa sesampainya di sana Saksi Nur Rahmat sudah ditunggu oleh agen, lalu diberangkatkan melalui kapal Ferry menuju Negara Malaysia, sesampainya di Malaysia Saksi Nur Rahmat bekerja di tempat besi rongsokan selama kurang lebih 1 (satu) bulan setengah, setelah itu Saksi Nur Rahmat kabur dan pulang ke Indonesia, selama pemberangkatan Saksi Nur Rahmat tersebut semua biaya Terdakwa yang menanggung yaitu sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah dengan perjanjian setelah bekerja selama 2 (dua) bulan akan dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut karena Saksi Nur Rahmat sudah kabur melarikan diri pulang ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerima KK, KTP, dan ijazah dari Saksi Nur Rahmat yaitu sekitar bulan Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menerimanya;
- Bahwa pada saat pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi Saksi Nur Rahmat dan Terdakwa tidak mempunyai aplikasi SIAP Kerja dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat;
- Bahwa untuk tiap-tiap orang yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi Nur Rahmat, Terdakwa juga memberangkatkan Saksi Barno ke luar negeri yaitu pada sekitar bulan September 2022 dengan tujuan Negara Malaysia dan persyaratan yang Terdakwa minta yaitu KK, KTP dan Akta Kelahiran untuk pembuatan paspor;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Barno datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong dicarikan pekerjaan ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan diberi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan perjanjian jika sudah bekerja agar dipulangkan uang Terdakwa yang kemudian disepakati oleh Saksi Barno, lalu Terdakwa menjelaskan jika nanti Saksi Barno akan bekerja di perkebunan untuk merawat buah durian dengan gaji 50 (lima puluh) ringgit atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Barno datang kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi, setelah 5 (lima) hari kemudian paspor tersebut sudah jadi, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang untuk proses pemberangkatan, kurang lebih 15 (lima belas) hari kemudian Saksi Barno datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan ke PO Bus Damri di Wates, setelah sampai Terdakwa yang membelikan tiket, lalu Saksi Barno berangkat menuju Dumai, Kepulauan Riau. Sesampainya di sana Saksi Barno sudah ditunggu oleh agen lalu diberangkatkan melalui kapal ferry menuju Negara Malaysia, selama pemberangkatan tersebut semua biaya Saksi Barno, Terdakwa yang menanggung sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan perjanjian setelah bekerja selama 2 (dua) bulan akan dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi Barno berangkat ke luar negeri, Saksi Barno tersebut tidak pernah melakukan *medical check up* dan tidak ada Surat Persetujuan dari keluarga;
- Bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno tersebut tidak dilengkapi syarat-syarat administrasi baik berupa kontrak kerja, pendaftaran id card PMI di Kantor Disnaker setempat serta dan tidak memperoleh rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa seseorang dapat dikatakan selaku Pekerja Migran Indonesia (PMI) jika yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat dan memiliki syarat-syarat berupa:
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. Memiliki Dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa syarat tersebut diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno sebagai calon Pekerja Migran tanpa dilengkapi Dokumen yaitu:
 - a. Surat Keterangan Status Perkawinan;
 - b. Surat Keterangan Izin Suami atau Istri yang harus diketahui Kepala Desa;
 - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - d. Surat Keterangan Sehat;
 - e. Pasporn yang diterbitkan Kantor Imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. Perjanjian Kerja;
- Bahwa Terdakwa selaku perorangan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalurkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah nyata Terdakwa bukan merupakan orang perorangan yang memiliki legalitas secara sah untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan telah memenuhi seluruh unsur delik dari dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 81



juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa terkait pemidanaan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, telah cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain aspek kepastian hukum sehingga putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Januari 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.,**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
Panitera,

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)